

**Nr. 127 Sitzung des Wirtschaftspolitischen Ausschusses der Reichsregierung. 15. Mai 1933,
17.30 Uhr**

R 43 I/1481, Bl. 132–134

Anwesend: Hitler, v. Papen, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Gürtner, Seldte, v. Eltz-Rübenach; PrFM Popitz; StS Lammers, Bang, Reinhardt, v. Rohr; MinDir. Ritter, Wienbeck; MinR Hübschmann, Willuhn; Referent v. Wedemeyer; Protokoll: MinR Killy.

Beginn: 17:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES GEGEN DEN VERRAT DER DEUTSCHEN VOLKSWIRTSCHAFT.
2. ENTWURF EINES GESETZES ZUM SCHUTZE DES MITTELSTÄNDISCHEN EINZELHAN-
 - a) DELS.ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ERMÄSSIGUNG DER UMSATZSTEUER FÜR DIE
 - b) LANDWIRTSCHAFT.
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ABLÖSUNG DER KRAFTFAHRZEUGSTEUER. [abgesetzt]

1. ENTWURF EINES GESETZES GEGEN DEN VERRAT DER DEUTSCHEN VOLKSWIRTSCHAFT.

Der Reichsminister der Finanzen erläuterte den Entwurf¹⁾ und wies besonders darauf hin, daß in § 8 des Entwurfs für vorsätzliche Verletzung der Anzeigepflicht eine bestimmte Strafe noch nicht eingesetzt sei²⁾, um hierüber zunächst eine Aussprache zu ermöglichen. Es werde sich empfehlen, als Höchststrafe die Todesstrafe festzusetzen, da vom Standpunkte des Volksganzen betrachtet wirtschaftlicher Landesverrat nicht milder behandelt werden könne als militärischer Landesverrat. Eine weitere offene Frage sei die, ob mit Rücksicht auf die zu erwartenden Verhandlungen wegen der Regelung der Auslandsschulden³⁾ jetzt der taktisch richtige Augenblick zur Herausgabe des Gesetzes

1) Der am 9. 5. vorgelegte GesEntw. erstrebte eine erhebliche Erweiterung der Machtmittel des Staates gegen die Kapital- und Steuerflucht. Es sollte Anzeigepflicht (befristet bis 31. 7. 33) vorgeschrieben werden für im Ausland befindliche, dem Finanzamt nicht angegebene Vermögen (u. a. Grundbesitz, Hypotheken, Wertpapiere, Edelmetalle, Kunstgegenstände) im Werte von mehr als 1000 RM sowie für Devisen aller Art im Werte von mehr als 200 RM, sofern sie am 1. 6. 33 anbiutungspflichtig, der Rbk jedoch nicht rechtzeitig angeboten waren. In der Begründung hieß es: „Eine der schlimmsten Krankheiten, die am Marke der deutschen Volkswirtschaft zehren, ist die Kapital- und Steuerflucht. Seit Jahren sind beträchtliche Teile des deutschen Volksvermögens ins Ausland verbracht und zum großen Teil der Besteuerung in Deutschland entzogen worden. Es sind außerdem beträchtliche Werte deutschen Volksvermögens, das im Inland verblieben ist, in Devisen umgewandelt und der Reichsbank vorenthalten worden.“ Der dem Volksganzen hierdurch zugefügte Schaden sei „außerordentlich groß, und die selbstsüchtige Gesinnung, die die Kapital- und Steuerflüchtigen mit ihrem volksfeindlichen Treiben an den Tag legen, ist besonders niedrig und verwerflich.“ (R 43 II/787, Bl. 13–20).

2) Neben der in den GesEntw. noch nicht eingesetzten Höchststrafe für vorsätzliche Nichterfüllung der Anzeigepflicht sollte gemäß § 8 Abs. 1 auf Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit erkannt werden. „Die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit hat den dauernden Verlust der in §§ 33, 34 des Strafgesetzbuches bezeichneten Rechte und Fähigkeiten [u. a. Verlust des Wahlrechts; Verlust der öfftl. Ämter, Titel u. Orden] zur Folge.“ Außerdem war für „fahrlässig nicht rechtzeitige“ Erfüllung der Anzeigepflicht Gefängnisstrafe nicht unter einem Jahr vorgesehen (R 43 II/787, Bl. 17).

3) Vgl. Dok. Nr. 142, P. 1 und Dok. Nr. 156, P. 1.

sei. Nach seiner, des Reichsministers der Finanzen, Auffassung, müsse man rasch zu der im Entwurf vorgesehenen Regelung kommen.

In der anschließenden Aussprache wurden vom *Reichswirtschaftsminister* und dem *Stellvertreter des Reichskanzlers* Bedenken erhoben, im jetzigen Zeitpunkt das Gesetz zu erlassen, und zum Ausdruck gebracht, daß es sich empfehle zu warten, bis das Ergebnis der bevorstehenden Verhandlungen über die Schuldenregelung ersichtlich sei. Auch gegen die Festsetzung der Todesstrafe, wenigstens unter den augenblicklichen Verhältnissen, wurden Bedenken erhoben⁴⁾. Der *Reichswirtschaftsminister* insbesondere gab seiner Auffassung Ausdruck, daß von dem Gesetz kaum noch ein großer finanzieller Erfolg erwartet werden könne. Er halte auch eine so starke Betonung der Anzeigepflicht zur Erfassung der Devisen nicht für zweckmäßig. Ein solches „Kataster“ des Auslandsvermögens könne je nach der Entwicklung der politischen Verhältnisse auch nachteilige Folgen zeitigen. Er regte an, ob nicht das Hauptgewicht auf eine in das Gesetz aufzunehmende Amnestie für steuerliche Vergehen gelegt und dadurch die Wirkung nach außen harmloser gestaltet werden könne.

Der *Reichsminister der Finanzen*, der *Reichsminister der Justiz* und der *Preußische Finanzminister* lehnten den Gedanken einer Amnestie ab. Es sei allerdings notwendig, im Interesse einer Beruhigung der Verhältnisse und der Wirtschaft unter manche Vorgänge der Vergangenheit einen Strich zu machen.

Der *Preußische Finanzminister* bemerkte in diesem Zusammenhang insbesondere, daß es notwendig sei zu verhindern, daß jeder Denunziation nachgegangen werde. In dieser Richtung müsse etwas veranlaßt werden. Eine Handhabe hierzu biete vielleicht auch § 153 St.G.B.⁵⁾. Es gehe auch nicht an, daß gegen Personen vorgegangen werde und sie in der Öffentlichkeit diffamiert würden, bevor tatsächlich etwas gegen sie festgestellt sei.

Der *Reichsminister der Justiz* pflichtete dieser Auffassung bei. Preußen sei hier bereits einen seines Erachtens vorbildlichen Weg gegangen. Er denke daran, daß dementsprechend etwa in einem Schreiben des Reichskanzlers an die Reichsstatthalter die großen Gesichtspunkte klargelegt würden, nach denen zu verfahren sei. Auf Grund eines solchen Schreibens werde er, der Reichsminister der Justiz, dann eine entsprechende Anweisung an die Staatsanwaltschaften ergehen lassen können. Er erklärte sich bereit, diese beiden Erlasse zu entwerfen^{5a)}.

Über die Frage, zu welchem Zeitpunkt das Gesetz erlassen werden soll und über die in § 8 des Entwurfs einzusetzende Strafe soll das Reichskabinett nach Rückkehr des Reichsbankpräsidenten⁶⁾ beschließen⁷⁾.

4) Schwere Bedenken gegen die vorgesehenen Strafen bestanden vor allem im Amt des Vizekanzlers. Am 15. 5. vermerkte hierzu Savigny: „Die Veröffentlichung des Gesetzes könnte durch ihren geradezu terroristischen Charakter als wirtschaftliche Schwäche, insbesondere als Schwäche der Reichsmark gewertet werden, also im allgemeinen außenpolitisch als Terror, wie insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt der Weltwirtschaftskonferenz ungünstig wirken.“ Savigny weiter: „Bedenken habe ich auch gegen § 9, da hierdurch dem Reichsminister der Finanzen und dem Reichswirtschaftsminister die Ermächtigung, zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes (insbesondere auch zur Verhinderung von Umgehungen) Rechtsverordnungen zu erlassen, erteilt wird. Hierdurch wird bei einem so weittragenden und schwerwiegenden Gesetz den genannten Ministern eine ungeheure Machtvollkommenheit eingeräumt.“ (R 53/9, Bl. 63).

5) § 153 StGB: „Wer einen ihm zugeschobenen, zurückgeschobenen oder auferlegten Eid wissentlich falsch schwört, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. Die gleiche Strafe trifft den, der als Partei wissentlich eine falsche Aussage mit einem Eide bekräftigt.“

5a) Vgl. Dok. Nr. 151.

6) Der RbkPräs. war zu Verhandlungen mit hohen Finanz- und Wirtschaftspolitikern in die USA gereist. S. seinen Bericht vom 26. 5. (Dok. Nr. 142, P. 1).

7) Zum Fortgang s. Dok. Nr. 150, P. 3.

2. a) ENTWURF EINES GESETZES ZUM SCHUTZE DES MITTELSTÄNDISCHEN EINZELHANDELS.

b) ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ERMÄSSIGUNG DER UMSATZSTEUER FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT.

Der *Reichsminister der Finanzen* erläuterte die beiden Entwürfe⁸⁾.

Hinsichtlich des Entwurfs 2 a seien folgende Bedenken geltend gemacht worden:

- 1.
ob die Höhe des vorgesehenen Steuersatzes ohne Störung der Wirtschaft möglich sei;
- 2.
ob die Umsatzgrenze von 400 000 RM nicht Geschäfte treffe, die noch dem Mittelstand zugerechnet werden könnten;
- 3.
ob für landwirtschaftliche Absatzgenossenschaften nicht Ausnahmen gemacht werden müßten.

Der *Reichsminister der Finanzen* bat, Änderungen an den vorgesehenen Sätzen nicht vorzunehmen, da der dadurch entstehende Ausfall etatmäßig nicht tragbar sei.

Der *Reichswirtschaftsminister* bemerkte, daß nach seiner Auffassung durch die Umsatzgrenze von 400 000 RM viele Mittelstandsbetriebe betroffen und in der Entwicklung behindert werden würden. Die landwirtschaftlichen Absatzorganisationen würden von den Auswirkungen des Gesetzes erdrückt werden und der in ihnen und den Konsumgenossenschaften vorhandene unentbehrliche Lebensmittelverteilungsapparat würde zerschlagen werden. Man solle die Steuerschraube nicht da ansetzen, wo ein Bedürfnis zur Schonung vorhanden sei⁹⁾. Er halte es für richtiger, wenn die Erhöhung des jetzigen Umsatzes eines solchen Betriebes mit einer erhöhten Steuer belegt würde.

Auch der *Preußische Finanzminister* brachte zum Ausdruck, daß durch die Steuer nicht nur Warenhäuser, sondern auch mittelständische Einzelhandelsbetriebe und Konsumvereine betroffen werden würden. Er glaube nicht an eine Zurückdrängung der Warenhäuser durch die beabsichtigten Maßnahmen, da diese Häuser finanziell zu stark seien. Er bitte zu erwägen, ob ein Herabgehen auf eine Umsatzgrenze von 400 000 RM richtig sei; nach seiner Auffassung solle man es bei einer Grenze

⁸⁾ Der RFM hatte die beiden Gesetzentwürfe am 10. 5. an StSRkei übersandt. Im ersten Entwurf (§ 2) war für Unternehmen mit einem jährlichen Gesamtumsatz von mehr als 400 000 RM eine Erhöhung des geltenden Satzes der Umsatzsteuer (2 bis 2½%, s. RGBL. 1932 I, S. 39, 43) auf 5% vorgesehen, und zwar 1) „bei Unternehmen, die überwiegend im Einzelhandel umsetzen, für alle steuerpflichtigen Umsätze mit der Maßgabe, daß 400 000 Reichsmark mit dem Steuersätze von zwei vom Hundert zu besteuern sind“; 2) „bei Unternehmen, die nicht überwiegend im Einzelhandel umsetzen, nur für die steuerpflichtigen Umsätze, die im Einzelhandel erfolgen“. In der Begründung wurde ausgeführt: „Die Not des mittelständischen Einzelhandels macht einen Schutz auch von der steuerlichen Seite [vgl. Anm. 11 zu Dok. Nr. 119] unbedingt erforderlich, da der mittelständische Einzelhandel durch Warenhäuser, Einheitspreisgeschäfte, Konsumvereine, Versandgeschäfte, Filialbetriebe und Kettengeschäfte immer mehr bedrängt wird.“ Hierbei hätten sich folgende Möglichkeiten angeboten: „die Erhebung einer besonderen Steuer für Warenhäuser, Versandgeschäfte und Filialbetriebe nach verschiedenen Steuermerkmalen“ oder die Anhebung der bestehenden erhöhten Umsatzsteuer. „Bei Prüfung des ersteren Weges ergab sich, daß die Durchführung einer solchen Steuer wegen der Abgrenzung des Begriffes Warenhaus und wegen der verschiedenartigen Struktur des deutschen Filialgeschäft- und Versandgeschäftssystems erheblichen Schwierigkeiten namentlich auch in der Verwaltung begegnete. Deshalb erschien nur der andere Weg gangbar, die erhöhte Umsatzsteuer für alle eingangs genannten Betriebsformen derart zu erhöhen, daß sie einen ausreichenden Schutz für den Mittelstand verbürgt.“ – Der zweite Entwurf verfolgte den Zweck, die angespannte Lage der dt. Landwirtschaft durch Senkung der Umsatzsteuer für landwirtschaftliche Produkte von bisher 2 auf 1% zu erleichtern. Die Ermäßigung sollte allerdings nur bei „Lieferungen von Gegenständen“ eintreten, die „innerhalb eines landwirtschaftlichen Betriebes im Inland erzeugt werden“ und „soweit die Lieferungen durch den Erzeuger der Gegenstände erfolgen“ (R 43 II/370, Bl. 72–77).

⁹⁾ Mehrere in gleicher Richtung argumentierende Eingaben der betroffenen Verbände und Firmen in R 43 II/369, 370 u. 796. Schon am 5. 5. hatte die Salamander AG Berlin an den StSRkei geschrieben: Die beabsichtigte außerordentliche Erhöhung der Umsatzsteuer für Großbetriebe „gefährdet in höchstem Maße eine ganze Reihe großer Fabriken, die zu den wenigen gehören, die bisher noch gesund waren. Es handelt sich dabei um lauter Fabriken, die Bedarfsgegenstände herstellen, bei denen allein also eine natürliche Belebung und Arbeitsbeschaffung eintreten kann. Werden diese Fabriken durch Steuern erdrosselt, so tritt statt einer wirtschaftlichen Belebung ein weiterer Niedergang ein.“ (R 43 II/369, Bl. 9).

von 1 Million RM belassen. Außerdem bitte er, in § 2 des Entwurfs 2 a auch die forstwirtschaftlichen Betriebe einzubeziehen.

Zu § 3 des Entwurfs 2 a¹⁰⁾ bemerkte der Preußische Finanzminister, daß er das dort vorgesehene Verbot einer „mittelbaren“ Kürzung für einen untauglichen Versuch halte. Damit werde ein nicht nachweisbarer Straftatbestand geschaffen. Er halte es für zweckmäßiger, da es sich auch hier um Umsatzsteuer handele, den § 12 des Umsatzsteuergesetzes¹¹⁾ allgemein in geeigneter Weise zu ergänzen.

Der *Reichsminister der Finanzen* wird den Entwurf nach Prüfung der folgenden in der Aussprache zutage getretenen Wünsche noch einmal überarbeiten:

– a)

eine gestaffelte Steuer von den Umsatzbeträgen einzuführen, die über dem bisherigen Betriebsumsatz liegen;

– b)

Erhöhung der Umsatzgrenze von 400 000 RM;

– c)

Ermäßigung des Steuersatzes von 5 auf 4%;

– d)

Einbeziehung der forstwirtschaftlichen Betriebe in § 2;

– e)

Prüfung des Rückwälzungsverbots der Steuer und Ergänzung des § 12 des Umsatzsteuergesetzes;

– f)

Ausnahmen für landwirtschaftliche Absatzgenossenschaften.

An dem Grundsatz der Umsatzbesteuerung soll festgehalten werden¹²⁾.

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ABLÖSUNG DER KRAFTFAHRZEUGSTEUER. [abgesetzt]¹³⁾

¹⁰⁾ In § 3 heißt es: Die Steuerpflichtigen dürfen die vorgeschriebene Steuer „dem Abnehmer weder ganz noch teilweise gesondert in Rechnung stellen. Sie dürfen diese Steuer auch nicht ganz oder teilweise von den Rechnungsbeträgen der Lieferer unmittelbar oder mittelbar kürzen, und sie dürfen bei der Vergebung von Aufträgen auf diese Steuer nicht Bezug nehmen.“

¹¹⁾ Gemeint ist das Umsatzsteuergesetz in der Fassung vom 30. 1. 32 (RGBl. I, S. 39).

¹²⁾ Einen demgemäß weitgehend überarbeiteten GesEntw. legte der RFM am 23. 5. 33 vor und führte im Begleitschreiben aus: Der Entwurf sei „insofern geändert worden, als der Steuersatz von 5 auf 4 vom Hundert herabgesetzt und nur für Unternehmen mit mehr als 30 Millionen RM Umsatz der Steuersatz von 5 vom Hundert beibehalten worden ist. Außerdem ist die Umsatzgrenze, von der ab die Mittelstandsschutzsteuer erhoben wird, von 400 000 auf 600 000 RM erhöht worden. Durch die Ausgestaltung der Steuersätze wird erreicht, daß im wesentlichen nur die ganz großen Waren- und Kaufhäuser mit einem Steuersatz von 5 vom Hundert belegt werden, während die sogen. Spezialgeschäfte, namentlich die des Nahrungs- und Genußmittelhandels, mit dem niedrigsten Steuersatz erfaßt werden.“ – Aus nicht zu ermittelnden Gründen wurde dieser GesEntw. nicht wieder im Kabinett behandelt. Ostertag vermerkte am 6. 7.: Vom RFMin. sei auf Anfrage der Rkei mitgeteilt worden, „daß die Vorlagen [d. h. auch der GesEntw. betr. Ermäßigung der Umsatzsteuer für die Landwirtschaft] als erledigt anzusehen sind“ (R 43 II/370, Bl. 85–87). – Zur provisorischen Regelung der Warenhaus-Besteuerung s. Dok. Nr. 193, P. 39. – Eine erste beträchtliche Senkung der Umsatzsteuer für die Landwirtschaft erfolgte im Rahmen des Zweiten Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom 21. 9. 33 (RGBl. I, S. 651). Vgl. dazu auch Dok. Nr. 212, P. 1 b.

¹³⁾ S. weiter Dok. Nr. 143, P. 7.

Zitierhinweis

Nr. 127 Sitzung des Wirtschaftspolitischen Ausschusses der Reichsregierung. 15. Mai 1933, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d127>